

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4337/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด สุโขทัย  
นาง สงวน เลื่อนลอย กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 30, มาตรา 32

การทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และการมีไว้ในครอบครองซึ่งรู้ว่าทำขึ้นโดย  
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติสุราฯ บัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้คนละ  
มาตรากันจึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน การทำสุราแช่และการทำสุรากลั่นถือว่ามี  
เจตนาและวัตถุประสงค์อันเดียวกันส่วนการมีสุราแช่หรือสุรากลั่นก็เป็นการกระทำ  
โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์อันเดียวกัน เช่นกัน แม้โจทก์บรรยายฟ้องแยกออก  
เป็น 4 ข้อ ก็ไม่ทำให้เป็นการกระทำแยกกันได้จำเลยคงมีความผิดเพียงสองกรรม  
เท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30,  
32, 45 พระราชบัญญัติสุราฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 91, 83

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราช พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32, 45 พระราชบัญญัติสุราช(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 เรียงกระทงลงโทษจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุรา จำคุกคนละ 2 เดือน ฐานทำสุราแช่ปรับคนละ 100 บาท ฐานมีสุราแช่ปรับคนละ 500 บาท ฐานทำสุรากลั่นปรับคนละ 1,500 บาท ฐานมีสุรากลั่นปรับคนละ 500 บาท รวมจำคุกคนละ 2 เดือน ปรับ 2,600 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนโดยให้นับต่อจากโทษจำคุก ริมของกลาง

### จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานทำสุราแช่สุรากลั่นปรับคนละ 3,000 บาท ฐานมีสุราแช่ สุรากลั่นไว้ในครอบครองปรับคนละ 1,000 บาท รวมปรับคนละ 4,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับคนละ 2,000 บาท เมื่อรวมกับโทษฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นจำคุกคนละ 2 เดือนและปรับคนละ 2,000 บาท นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมแยกต่างหากจากกันตามที่โจทก์บรรยายฟ้องไว้หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติสุราช พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่

รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายไว้คนละมาตรากัน เพราะฉะนั้น การทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรานั้นจึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน

การทำสุราแช่และการทำสุรากลั่นถือว่ามีเจตนาและวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือเป็นการทำสุราโดยผิดกฎหมาย ส่วนการมีสุราแช่หรือสุรากลั่นก็เป็นการกระทำโดยเจตนาและมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือมีสุราไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ดังนั้นการทำสุราแช่ สุรากลั่นจึงเป็นกรรมเดียวกัน การมีสุราแช่และสุรากลั่นก็เป็นกรรมเดียวกันแม้โจทก์บรรยายฟ้องแยกออกมาเป็น 4 ข้อ ก็ไม่ทำให้เป็นการกระทำแยกกันได้"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ